

(สำเนา)

รายงานการประชุม

คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 2/2544

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(เฉพาะเรื่อง)

4.2 หลักเกณฑ์การรับเงินค่าทดแทนกรณีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของ กฟผ. ถูกเวนคืน

(เอกสาร พ.2.44.4.2)

ในคราวประชุมคณะกรรมการ กฟผ. เมื่อเดือนมิถุนายน 2543 ได้มีมติให้ฝ่ายบริหารกำหนดระเบียบในการรับเงินค่าทดแทนที่ดินไว้ให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบริหาร ได้ดำเนินการร่างคำสั่ง กฟผ. เรื่อง ค่าทดแทนกรณีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของ กฟผ. ถูกเวนคืน โดยมีหลักเกณฑ์ที่มอบอำนาจให้ผู้ว่าการมีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้ :

1. อนุมัติให้ยื่นอุทธรณ์ แล้วรายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ ในกรณีที่เห็นว่าจำนวนเงินค่าทดแทนที่จะได้รับไม่เหมาะสมและเห็นควรยื่นอุทธรณ์ เพื่อให้ กฟผ. สามารถดำเนินการยื่นอุทธรณ์ได้ทันภายในกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ซึ่งกำหนดให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทน
2. อนุมัติการรับเงินค่าทดแทน ในกรณีที่จำนวนเงินค่าทดแทนที่ได้รับไม่น้อยกว่าราคาในขณะที่ได้มา และไม่เกิน 5,000,000 บาท แล้วรายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ เพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งในทางปฏิบัติที่ผ่านมา กฟผ. เคยได้รับเงินค่าทดแทนวงเงินสูงสุดประมาณ 3,500,000 บาท

เนื่องจากหลักเกณฑ์ในคำสั่งดังกล่าว มอบอำนาจให้ผู้ว่าการ มีอำนาจอนุมัติ 2 เรื่อง จึงต้องนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อขออนุมัติมอบอำนาจให้ผู้ว่าการฯ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ข้อเสนอของฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร เสนอขอรับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ เพื่อมอบอำนาจให้ผู้ว่าการฯ มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้ยื่นอุทธรณ์ ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจำนวนเงินค่าทดแทนที่จะได้รับไม่เหมาะสมและเห็นควรยื่นอุทธรณ์ แล้วรายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ
2. อนุมัติการรับเงินค่าทดแทน ในกรณีที่จำนวนเงินค่าทดแทนที่ได้รับไม่น้อยกว่าราคาในขณะที่ได้มา และไม่เกิน 5,000,000 บาท แล้วรายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ

มติคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติมอบอำนาจให้ผู้ว่าการ มีอำนาจอนุมัติในเรื่องต่อไปนี้ :

1. อนุมัติให้ยื่นอุทธรณ์ ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจำนวนเงินค่าทดแทนที่จะได้รับ ไม่เหมาะสมและเห็นควรยื่นอุทธรณ์ แล้วรายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ
2. อนุมัติการรับเงินค่าทดแทน ในกรณีที่จำนวนเงินค่าทดแทนที่ได้รับไม่น้อยกว่า ราคาในขณะที่ได้มา และไม่เกิน 5,000,000 บาท แล้วรายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ

หมายเหตุ

มติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 มอบอำนาจให้ รองผู้ว่าการพัฒนา มีอำนาจอนุมัติให้ยื่นอุทธรณ์กรณีตาม 1 และอนุมัติการรับเงินค่าทดแทน กรณีตาม 2 แทนผู้ว่าการ